

0001032-55.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Indiciado:

MAURILIO PARREIRA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Maurílio Parreira Neto foi denunciado e esta sendo processado porque, no dia 04 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001032-55.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001032-55.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Indiciado:

MAURILIO PARREIRA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Maurílio Parreira Neto foi denunciado e esta sendo processado porque, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Conchal, 391, Vila São Carlos, nesta cidade e Comarca de Mogi Guaçu/SP, trazia consigo, para consumo pessoal, 07 pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 1g (um grama), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, o que o fez sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame de substância

entorpecente (fls. 173/175).

O guarda municipal Marcos Felipe Salvador Leandro disse que realizava patrulhamento em local já conhecido como ponto de venda de drogas e soube que indivíduo estaria trocando objetos por entorpecente. Ao ingressar na via, avistou outra pessoa entregando dinheiro a uma garota. Disse que a abordagem ao acusado foi realizada pelo parceiro do depoente, que localizou as porções de crack.

O guarda municipal Carlos Cezar Borges disse que abordou o acusado Maurílio e encontrou sete pedras de 'crack' na posse dele. Apesar disso, o acusado, no momento da ocorrência, dizia que as porções não lhe pertenciam.

Em juízo, o acusado Maurílio Parreira Neto confessou que as porções apreendidas lhe pertenciam e se destinavam a seu consumo pessoal. Disse que não faz mais uso de drogas.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas civis é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial Eficácia Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita Precedentes Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 Santos 14ª Câmara Criminal Relator: Sérgio Ribas 01.03.2007 V.U. Voto n. 4.191).

A procedência da ação penal é medida de rigor, na medida em que os guardas civis confirmaram a apreensão das porções de 'crack' e o próprio acusado confirmou que estava na posse do entorpecente, que era destinado a seu consumo pessoal.

Não há que se invocar o princípio da insignificância ou inexistência de ofensividade, pois, em casos como o presente, é indiferente a quantidade de droga apreendida, bastando a constatação, no respectivo laudo, da presença da substância considerada ilícita.

No que diz respeito à inconstitucionalidade do artigo 28 da lei n. 11.343/06, anoto que a matéria está em análise perante o Supremo Tribunal Federal e, por ora, prevalece a presunção de constitucionalidade das normas postas no ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação à privacidade.

Por fim, quanto à pena aplicável, melhor a de advertência, conforme requerido pelas partes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Maurílio Parreira Neto à pena de advertência quanto aos efeitos nocivos do uso de drogas, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da lei n. 11.343/06.

Determino a restituição do valor apreendido nos autos ao acusado.

Expeça-se certidão de honorários à defensora dativa em razão de sua parcial atuação. .

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 24 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA